



Contrat de prestation de services

Création de site internet / application — Réf. contrat : DEV-2026-_____ — Date : ____ / ____ / ____

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Prestataire	Le Client
Stackup Agency — nom commercial de M. Valéry Reboul, entrepreneur individuel (EI) — 706 rue des Cormiers, 37340 Savigné-sur-Lathan — SIRET 483 795 464 00047 — contact@stackup-agency.fr	Dénomination / Nom : _____ SIRET / RNA : _____ Adresse : _____ _ Représenté(e) par : _____ Email : _____ Téléphone : _____

Ci-après ensemble « les Parties ». Le présent contrat est complété par les Conditions Générales de Vente de Stackup Agency (les « CGV »), remises au Client et acceptées par lui. En cas de contradiction, le présent contrat prévaut sur les CGV.

Article 1 — Objet du contrat

Le Prestataire s'engage à concevoir, développer et livrer au Client la prestation suivante (cocher) :

- ☐ Site Association — 149 €
- ☐ Site Vitrine — 449 €
- ☐ Site Multi-pages — 749 €
- ☐ Site E-commerce — 1 647 €
- ☐ Système de Gestion sur mesure — 1 447 €
- ☐ Prestation personnalisée (sur devis) : montant de _____ € — description au devis n° _____

Le contenu détaillé de la formule choisie (périmètre, fonctionnalités, révisions incluses, suppléments) figure en Annexe A, qui fait partie intégrante du contrat.

Article 2 — Description détaillée de la prestation

Description du projet, objectifs, arborescence, fonctionnalités spécifiques et, pour un Système de Gestion, référence du cahier des charges annexé :

Article 3 — Prix et modalités de paiement

Montant total de la prestation	_____ € (TVA non applicable, art. 293 B du CGI)
--------------------------------	---

Modalité de paiement choisie (cocher) :

- ☐ En une fois : 100 % à la signature, soit _____ €
- ☐ En deux fois : 40 % à la signature (_____ €) puis 60 % à la livraison (_____ €)
- ☐ En trois fois : 40 % à la signature (_____ €), 30 % à la validation de la maquette (_____ €), 30 % à la livraison (_____ €)
- ☐ Échéancier personnalisé accepté par écrit par le Prestataire — dernier versement au plus tard 90 jours calendaires après le premier : _____

Le solde exigible à la livraison est payable à réception de facture et au plus tard sous 30 jours. Moyens de paiement : virement bancaire, PayPal, carte bancaire (espèces dans la limite légale de 1 000 €). Tout retard de paiement entraîne les pénalités et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévues aux CGV (art. L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce), ainsi que la faculté de suspendre les travaux.

Article 4 — Délai de réalisation

La prestation sera livrée dans un délai de _____ jours ouvrés, courant à compter du jour où les deux conditions suivantes sont réunies : encaissement du premier versement et réception de l'intégralité des éléments nécessaires fournis par le Client (textes, images, logos, accès, informations).

Le délai est suspendu pendant toute période d'attente d'un élément, d'une validation ou d'une réponse du Client. Chaque cycle de révision prolonge d'autant le délai. Si le Prestataire anticipe un dépassement pour toute autre raison, il en informe le Client par écrit avec une nouvelle date de livraison ; cette notification proroge le délai sans indemnité dans la limite de 20 jours ouvrés supplémentaires. Les retards imputables au Client, à un tiers ou à la force majeure n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Article 5 — Obligations du Client

- Fournir l'ensemble des contenus et informations nécessaires dans un délai de 30 jours calendaires suivant la signature, et valider les étapes du projet dans des délais raisonnables ;
- Garantir qu'il détient tous les droits sur les contenus fournis (textes, images, logos, vidéos, données) et garantir le Prestataire contre tout recours de tiers à ce titre ;
- Assumer seul la conformité légale et réglementaire de son activité et des contenus publiés sur son site.

Article 6 — Révisions

La formule choisie inclut le nombre de révisions indiqué en Annexe A. Une révision s'entend d'une demande groupée de modifications portant sur les textes, couleurs, images ou la mise en page, dans la limite du design initial (ou du cahier des charges initial pour un Système de Gestion). L'ajout de pages, sections, rubriques ou fonctionnalités, ainsi que toute refonte, ne constituent pas des révisions et sont facturés selon les tarifs de l'Annexe A ou sur devis.

Article 7 — Livraison et réception

La livraison s'effectue par l'envoi au Client, par email, d'un lien de prévisualisation (ou des accès au système). Le Client dispose de 14 jours calendaires à compter de cet envoi pour vérifier la conformité de la prestation au présent contrat et formuler par écrit des réserves précises et détaillées. Le Prestataire corrige les réserves



justifiées sous 7 jours ouvrés, dans le cadre des révisions incluses. À l'issue des corrections, ou à défaut de réserve écrite dans le délai de 14 jours, la prestation est réputée acceptée sans réserve : le procès-verbal de livraison est signé (ou la réception est acquise tacitement), le solde devient immédiatement exigible et la période de support commence à courir. Toute demande postérieure à la réception constitue une nouvelle prestation facturable.

Article 8 — Support après livraison

Le Client bénéficie d'un support technique gratuit de _____ jours ouvrés à compter de la réception (15 jours ouvrés pour les Sites Association et Vitrine ; 30 jours ouvrés pour les Sites Multi-pages, E-commerce et Systèmes de Gestion), couvrant la correction des dysfonctionnements imputables au Prestataire. Au-delà, toute intervention relève d'un contrat de maintenance ou d'un devis.

Article 9 — Hébergement et nom de domaine

Le nom de domaine et l'hébergement sont souscrits au nom du Client, qui en est titulaire exclusif (prestataire technique de principe : OVH SAS). La première année est incluse dans le prix ; les renouvellements ultérieurs sont à la charge du Client au tarif du prestataire technique. En cas de départ, le Prestataire transfère l'intégralité des accès et fichiers sans frais ni rétention, sous 7 jours ouvrés, sous réserve du complet paiement des sommes dues.

Article 10 — Propriété intellectuelle et cession de droits

Sous condition suspensive du complet paiement du prix, le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, l'intégralité des droits patrimoniaux d'auteur sur les livrables réalisés sur mesure dans le cadre du présent contrat (code source, design, maquettes, éléments graphiques créés pour le projet) : droit de reproduction, de représentation, d'adaptation, de modification, de traduction et d'exploitation, sur tout support et par tout moyen, pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits d'auteur. Le Client peut librement exploiter, modifier, faire évoluer, céder ou héberger le site où il le souhaite, sans restriction ni redevance complémentaire, le prix de la cession étant inclus dans le prix de la prestation.

Sont exclus de la cession les éléments de tiers intégrés au livrable, régis par leurs licences propres : bibliothèques et composants open source, polices, images de banques d'images et tout élément sous licence commerciale. Le Prestataire s'engage à n'utiliser que des éléments libres de droits ou open source, sauf accord préalable écrit du Client ; si un élément sous licence commerciale est utilisé avec cet accord, le Client en est informé avant intégration et fait son affaire de la souscription et du renouvellement de la licence après livraison.

Sauf opposition cochée ci-dessous, le Client autorise le Prestataire à présenter la réalisation dans son portfolio (site, réseaux sociaux, supports commerciaux). Une mention « Réalisé par Stackup Agency » avec lien vers stackup-agency.fr figure par défaut en pied de page du site ; le Client peut en demander la suppression moyennant un supplément de 100 €.

- ☐ Le Client s'oppose à la présentation de la réalisation dans le portfolio du Prestataire.
- ☐ Le Client demande la suppression de la mention en pied de page (supplément de 100 € ajouté au montant total).

Article 11 — Protection des données personnelles

Chaque partie traite les données de contact de l'autre pour les besoins de l'exécution du contrat, conformément au RGPD. Si la prestation implique un traitement de données personnelles pour le compte du Client (cocher ci-dessous), l'Annexe B « Protection des données personnelles » s'applique, le Client agissant en responsable de traitement et le Prestataire en sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD.

- ☐ La prestation implique un traitement de données personnelles pour le compte du Client (e-commerce, formulaires, espace membres, newsletter) — l'Annexe B s'applique.



Article 12 — Droit de rétractation (contrat conclu hors établissement)

Si le présent contrat est conclu hors établissement au sens du Code de la consommation (notamment lors d'un déplacement du Prestataire dans les locaux du Client), que son objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du Client et que le Client emploie cinq salariés ou moins, le Client bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature (art. L. 221-3 du Code de la consommation). Il peut l'exercer au moyen du formulaire figurant en Annexe C ou par toute déclaration dénuée d'ambiguïté adressée à contact@stackup-agency.fr. Les contrats conclus à distance entre professionnels n'ouvrent aucun droit de rétractation.

- ☐ Le Client, bénéficiaire du droit de rétractation, demande expressément que l'exécution de la prestation commence avant l'expiration du délai de 14 jours. Il reconnaît qu'en cas de rétractation, il sera redevable du prix correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision.

Article 13 — Annulation ou abandon du projet

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par le Client, notifié par écrit et prenant effet à réception, l'acompte reste intégralement acquis au Prestataire et le travail réalisé est facturé selon le barème suivant, l'avancement étant apprécié sur la base des livrables produits et documentés : de 0 à 30 % d'avancement, acompte seul ; de 30 à 60 %, acompte + 30 % du solde restant ; de 60 à 90 %, acompte + 60 % du solde restant ; de 90 à 100 %, totalité du prix. En cas d'abandon par le Prestataire hors manquement du Client (hypothèse exceptionnelle), l'acompte est remboursé au prorata du travail non réalisé et tout ce qui a été produit est livré au Client.

Article 14 — Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave de l'une des Parties, le contrat peut être résilié de plein droit après mise en demeure écrite restée sans effet pendant 15 jours calendaires. Constituent notamment des manquements graves du Client : le défaut de fourniture des contenus sous 30 jours, tout impayé à l'échéance, les demandes répétées hors périmètre ou un comportement abusif. En cas de résiliation aux torts du Client, le barème de l'article 13 s'applique. Dans tous les cas, le Prestataire remet au Client les éléments produits et les accès sous 7 jours ouvrés, sous réserve du paiement des sommes dues.

Article 15 — Responsabilité

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens. Sa responsabilité est limitée aux dommages directs et plafonnée au montant effectivement payé par le Client au titre du présent contrat, à l'exclusion de tout dommage indirect (pertes d'exploitation, de données, de chiffre d'affaires, atteinte à l'image). Le Prestataire n'est pas responsable des contenus du Client, de l'utilisation du site après livraison, des défaillances de prestataires tiers, ni du positionnement du site dans les moteurs de recherche.

Article 16 — Confidentialité, force majeure et dispositions finales

Chaque Partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre pendant la durée du contrat et 3 ans après son terme. La force majeure (art. 1218 du Code civil) suspend les obligations ; au-delà de 60 jours, chaque Partie peut résilier sans indemnité. Le présent contrat est soumis au droit français ; à défaut de solution amiable recherchée pendant 30 jours, tout litige est porté devant les juridictions françaises compétentes. Les CGV du Prestataire s'appliquent pour tout point non réglé par le présent contrat.

Fait à _____, le ____ / ____ / _____, en deux exemplaires originaux.

Le Prestataire

Stackup Agency

Le Client

Nom, qualité et cachet



Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »



Annexe A — Contenu de la formule choisie

Le périmètre détaillé de chaque formule figure à l'Annexe 1 des CGV de Stackup Agency, remises au Client. Reporter ici la formule retenue et ses éventuelles options.

Élément	Détail convenu
Formule choisie	_____
Nombre de pages / sections / rubriques	_____
Révisions incluses	_____
Options et suppléments retenus	_____
Fonctionnalités spécifiques	_____
Cahier des charges annexé (Système de Gestion)	☐ Oui — référence : _____ ☐ Non

Annexe B — Protection des données personnelles

Clauses de sous-traitance au sens de l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »)

La présente annexe s'applique dès lors que la prestation implique un traitement de données à caractère personnel pour le compte du Client : site e-commerce, formulaires de collecte, espaces membres, newsletter, ou toute intervention de maintenance sur un site collectant des données. Le Client agit en qualité de responsable de traitement ; Stackup Agency agit en qualité de sous-traitant.

1. Description du traitement

Élément	Description
Nature des opérations	Développement, hébergement initial, configuration, maintenance, correction et mise à jour du site ou de l'application ; accès ponctuel aux données strictement nécessaire à ces opérations.
Finalité	Fourniture et maintien en condition opérationnelle du site ou de l'application du Client.
Types de données	Données d'identification et de contact (nom, prénom, email, téléphone, adresse), données de commande et de facturation (e-commerce), données de connexion et de compte (espaces membres), et toute donnée collectée par les formulaires définis avec le Client. Aucune donnée sensible (art. 9 RGPD) n'est traitée, sauf accord écrit spécifique.
Personnes concernées	Clients, prospects, utilisateurs et visiteurs du site du Client.
Durée	Durée du contrat de prestation ou de maintenance.

2. Obligations de Stackup Agency (sous-traitant)

- Traiter les données uniquement pour les finalités prévues et sur instruction documentée du Client, y compris en matière de transfert hors Union européenne, et informer immédiatement le Client si une instruction lui paraît contraire au RGPD ;
- Garantir la confidentialité des données et veiller à ce que toute personne autorisée à les traiter soit soumise à une obligation de confidentialité appropriée ;
- Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées (art. 32 RGPD) : accès sécurisés par authentification, connexions chiffrées (HTTPS/TLS), limitation des accès au strict nécessaire, mots de passe robustes, mise à jour des dépendances logicielles, journalisation des interventions significatives ;
- Aider le Client, dans la mesure du possible et compte tenu de la nature du traitement, à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition, limitation) ;
- Assister le Client dans le respect de ses obligations au titre des articles 32 à 36 du RGPD (sécurité, notification des violations, analyses d'impact), compte tenu des informations à sa disposition ;
- Notifier au Client toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance, avec toute information utile à la notification à la CNIL et, le cas échéant, aux personnes concernées ;
- Mettre à la disposition du Client toute information nécessaire pour démontrer le respect des présentes obligations et permettre la réalisation d'audits raisonnables, avec un préavis écrit de 15 jours et sans perturber l'activité ;



- Au terme du contrat, au choix du Client : restituer l'intégralité des données (et du code source) dans un format exploitable, puis supprimer les copies en sa possession, sauf obligation légale de conservation. La restitution intervient sans frais dans un délai de 7 jours ouvrés.

3. Sous-traitance ultérieure

Le Client autorise de manière générale le recours aux sous-traitants ultérieurs techniques nécessaires à la prestation, listés ci-dessous. Stackup Agency informe le Client de tout changement envisagé (ajout ou remplacement), le Client disposant d'un délai de 15 jours pour émettre des objections raisonnables. Stackup Agency impose à ses sous-traitants ultérieurs des obligations équivalentes aux présentes et demeure pleinement responsable envers le Client de leur exécution.

Sous-traitant ultérieur	Service	Localisation / garanties
OVH SAS (Roubaix, France)	Hébergement, nom de domaine	Union européenne
Vercel Inc. (États-Unis)	Hébergement / déploiement applicatif	Clauses contractuelles types (CCT) et/ou Data Privacy Framework
Supabase Inc. (États-Unis)	Base de données applicative	Clauses contractuelles types (CCT), région d'hébergement UE lorsque disponible
GitHub (Microsoft Corp.)	Stockage du code source	CCT / Data Privacy Framework — le code ne contient pas de données personnelles de production
Prestataire de paiement choisi par le Client (ex. Stripe, PayPal)	Encaissement en ligne (e-commerce)	Selon les conditions et garanties du prestataire, contractées par le Client

4. Obligations du Client (responsable de traitement)

- Définir les finalités et moyens des traitements opérés via son site, documenter ses instructions et tenir son registre des traitements ;
- Assurer l'information des personnes concernées (politique de confidentialité de son site, information sur les cookies et recueil du consentement lorsque requis) et la licéité des traitements ;
- Ne collecter via le site que des données adéquates, pertinentes et limitées aux finalités poursuivies ;
- Répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées et, le cas échéant, notifier les violations à la CNIL.

Précision importante : les données saisies par les visiteurs dans les formulaires des sites livrés sont transmises directement au Client (par email ou dans son propre outil). Sauf mission de maintenance impliquant un accès, Stackup Agency n'y accède pas et ne les conserve pas.



Annexe C — Formulaire de rétractation

À utiliser uniquement si le contrat a été conclu hors établissement et que le Client remplit les conditions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation (activité hors champ principal, cinq salariés ou moins).

À l'attention de : Stackup Agency — Valéry Reboul (EI), 706 rue des Cormiers, 37340 Savigné-sur-Lathan — contact@stackup-agency.fr

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Prestation commandée : _____

Commandée le : ____ / ____ / ____ — Référence contrat / devis : _____

Nom du Client : _____

Adresse du Client : _____

Date : ____ / ____ / ____ Signature (uniquement en cas de notification sur papier) :

Ce formulaire doit être adressé avant l'expiration du délai de 14 jours suivant la signature du contrat, par email à contact@stackup-agency.fr ou par courrier à l'adresse ci-dessus.